

规则退场之后

——读杨国华《丛林再现？WTO上诉机制的兴衰》

书名：《丛林再现？WTO上诉机制的兴衰》 | 作者：杨国华 | 出版社：
人民出版社，2020年 | ISBN：9787010219424 | 页数：314页 | 豆瓣评分：无（评价人数不足）



2019年12月11日，世界贸易组织上诉机构正式停摆。这个被称为国际贸易“最高法院”的机构，自1995年成立以来审理了二百多起案件，为全球贸易提供了规则保障。它的停摆不是因为经费不足，不是因为成员退出，是因为美国一个人阻挠了新法官的遴选。

一本书的名字概括了这件事的全部含义：丛林再现。

杨国华是清华大学法学院教授，曾任商务部条约法律司副司长，2016年曾参加WTO上诉机构成员竞选。他是这个制度的参与者，也是这个制度死亡的见证者。这本书既是一本学术著作，也是一份亲身经历的记录——一个法律人看着自己服务了二十多年的制度倒下，写下了它的病历。

一、规则之治是什么

要理解丛林再现，先要理解“规则之治”是什么。

在WTO之前，国际贸易争端的解决靠的是实力——谁的航母多、谁的市场大、谁说了算。GATT（关贸总协定）1947年建立后有争端解决机制，但没有强制力——败诉方可以阻止裁决通过，就像联合国安理会的否决权。大国欺负小国，小国没有有效的申诉渠道。

1995年WTO成立，建立了新的争端解决机制——核心创新是上诉机构。争端双方如果对专家组的裁决不服，可以上诉到上诉机构。上诉机构的裁决具有法律效力，除非所有成员一致反对（反向共识原则）——这意味着一票否决从被告手中转移到了制度手中，大国不能再单方面阻止裁决。

这是人类历史上第一个政府间争端解决的上诉机制。不是国内法院的延伸，是国际层面的法治实验。它的意义不只在贸易——它证明了“国与国之间的纠纷可以用法律而不是武力解决”这个理念是可以运行的。

从1995到2019，二十四年，上诉机构审理了二百多起案件。美国起诉欧盟的香蕉补贴，欧盟起诉美国的钢铁关税，日本起诉加拿大的木材政策，巴西起诉美国的棉花补贴——大大小小的争端，都通过法律程序解决了。不是都满意，但都接受了。这是规则之治：你不必同意裁决，但你遵守程序。

二、美国怎么杀死了它

杨国华在书中详细记录了上诉机构被杀死的过程。过程不复杂——美国用了一个最简单的手段：不批准新法官。

上诉机构有七个法官席位。法官任期四年，可以连任一次。当法官任期届满需要遴选新法官时，需要WTO所有成员共识通过。美国从2017年开始，以“上诉机构存在系统性问题”为由，连续阻止新法官的遴选。

先是七个人的机构降到五个人，再降到三个人（最低运作人数），再降到两个人。2019年12月10日，两名法官任期届满，只剩一个人——不够法定人数，无法审理案件。上诉机构停摆。

美国阻止遴选的理由是什么？杨国华在书中列出了美国的“六宗罪”指控：上诉机构“越权裁判”、“遵循先例”（美国认为上诉机构不应受自己过去裁决的约束）、混淆事实和法律、发布“咨询意见”（裁决超出必要范围）、法官“超期服役”（任期届满但仍在审案）、审案超期。

这些指控有些有道理，有些是借口。杨国华逐一剖析了每一条，结论是：美国真正的目的不是改革上诉机构，是让它瘫痪。因为上诉机构的裁决多次裁定美国败诉——美国的钢铁关税、美国的海豚保护标签、美国的反倾销方法——美国认为上诉机构“偏袒”其他国家，

损害了美国主权。

翻译成大白话：美国输了几场官司，不高兴了，就把法院关了。

三、丛林再现是什么意思

上诉机构停摆后，WTO争端解决机制还在——专家组仍然可以审理案件。但专家组裁决可以被任何一方上诉，而上诉机构已经不存在，案件上诉后无处可去，悬在空中。

这意味着什么？意味着WTO的裁决不再有终审。你可以打赢一审，但对方可以"上诉"到一个不存在的法院，让案件永远悬而不决。规则之治的最后一步——终审判决——消失了。

没有终审，争端双方回到什么状态？回到力量博弈。大国有足够的市场和资本来单方面施加贸易制裁——加关税、限制进口、技术封锁。小国没有这些筹码，只能忍受或者退出。

这就是"丛林再现"——不是没有规则了，是规则的执行机制没了。规则还在纸上，但没有人能执行它。就像法律还在，但法院关门了——法律从约束变成了建议，从命令变成了呼吁。

杨国华用"丛林"这个词，是借用了国际关系理论中的经典隐喻——"丛林法则"（law of the jungle），弱肉强食，没有裁判。在国际贸易中，丛林法则意味着大国可以随意对小国加关税、搞制裁，小国没有上诉的渠道。WTO建立之前就是丛林，上诉机构停摆后丛林回来了。

四、为什么这本书重要

这本书在2020年出版，到2026年读，更有味道了。

因为2020年到2026年，丛林不仅再现了，而且扩展了。美国不仅瘫痪了WTO上诉机构，还对中国发起了大规模贸易战、技术封锁、芯片禁令。这些行为在WTO框架下都是可以申诉的——但上诉机构不存在了，申诉了也无处审理。

中国2020年向WTO申诉美国加征关税，专家组2024年裁决美国败诉。美国"上诉"——上诉到一个不存在的法院。案件悬空。裁决变成了一纸空文。

这就是"丛林再现"的精确含义：不是没有裁决，是裁决无法执行。法律还在，法院不在了。判决书可以写，但没有人执行判决书。

杨国华的书不只是关于WTO上诉机构的兴衰——它是关于"规则之治"本身的脆弱性。国际法治不是自然生长的，是人类花了几十年搭建的。拆掉它只需要一个大国、一个否决权

、几年的坚持。建设需要共识，破坏只需要一个反对者。

五、与斯米尔、阿西莫格鲁的对话

这本书和今天写过的书评系列形成了一个完美的闭环。

斯米尔在《这个世界运作的真相》里说：世界的物质基础是四大支柱——氨、钢、水泥、塑料——转型受物理定律限制。这是物质层的真相。

阿西莫格鲁在《国家为什么会失败》里说：国家的成败取决于制度——包容性制度带来繁荣，榨取性制度导致贫困。这是制度层的真相。

杨国华在《丛林再现》里说：国际制度的规则之治可以被一个大国单方面拆掉。这是国际制度层的真相。

三层叠在一起：物质动不了（斯米尔），国内制度难改（阿西莫格鲁），国际制度可被拆（杨国华）。从物质到国内到国际，每一层都比上一层更不稳定——物质最稳定（热力学定律不变），国内制度次之（可以改革但需要时间和意愿），国际制度最脆弱（没有主权机构强制执行，依赖大国自愿遵守）。

国际制度最脆弱的原因是：没有“世界政府”。国内制度有国家强制执行——法院的判决有警察执行。国际制度没有警察——WTO的裁决靠成员自愿遵守。当最大的成员选择不遵守，没有更高的权力来约束它。

这就是“丛林”的底层逻辑：国际社会本质上是处于无政府状态的。规则之治是人为搭建的文明层——薄薄的一层，搭在丛林之上。文明层存在的时候，你以为丛林消失了。文明层被拆掉，你发现丛林一直在下面，从未离开。

六、东方不败？

回到上一章结尾的问题：东方不败？

WTO上诉机构的瘫痪给出了一个不乐观的注脚。中国是WTO的最大受益者之一——加入WTO后的二十年，中国成为世界工厂、第一大贸易国。但中国没有能力阻止美国瘫痪上诉机构——中国是WTO成员，美国也是WTO成员，美国有否决权，中国没有反否决权。

在规则之治下，中国可以通过WTO起诉美国的不公平贸易行为，并且赢——中国确实赢过多起案件。但上诉机构停摆后，这条法律途径断了。中国只能用其他方式回应——加征对等关税、限制稀土出口、技术自主替代。这些都是力量博弈的工具，不是法律工具。

从规则之治回到力量博弈，对谁有利？对大国不利——大国在规则之治下可以更好地保护海外利益。对更大的大国更有利——在力量博弈中，更大的大国可以用更大的力量压更

小的大国。美国对中国加关税，中国对美国加关税，但中国对美国的市场依赖高于美国对中国的市场依赖——力量博弈中，依赖更深的一方更被动。

所以“丛林再现”对中国不一定有利。中国作为贸易大国，需要规则之治来保护自己的全球利益。但中国无法单方面恢复上诉机构——需要美国的同意，而美国不愿意。

这是一个制度困境：中国需要规则，但无法强制美国回到规则。阿西莫格鲁的框架在这里遇到了边界——他说国内制度的成败取决于精英是否选择包容性制度，但国际制度的成败取决于大国是否选择遵守规则。国内制度有国家暴力做后盾，国际制度没有世界暴力做后盾。

也许里斯的“五十五十”在这里也适用：规则之治恢复和丛林持续的概率各占一半。一半的可能性，各国在经历丛林之痛后重新选择规则——重建上诉机构或建立替代机制。一半的可能性，丛林持续——大国越来越习惯于力量博弈，规则之治成为历史。

七、一个人的病历

杨国华在书的后记里写了一篇“我与WTO上诉机构”——他2008年到2014年在商务部条约法律司工作，2016年参加了上诉机构成员竞选。他亲眼看着上诉机构从巅峰走向停摆，亲自参与了其中许多环节。

这本书的独特价值在于：它不是一个旁观者的分析，是一个参与者的记录。杨国华知道那些会议桌上的表情、谈判场上的语气、文件背后的角力——这些东西不出现在学术论文里，出现在回忆录里。这本书的学术部分是骨架，亲身经历部分是血肉。

书的结尾写上诉机构的“最后日子”——专家组“造反”（专家组在上诉机构停摆后开始自行解释WTO规则，因为不再有上诉机构来纠正他们），上诉机构内部“内讧”（法官之间的分歧），秘书处的费用争议……一个制度在死亡前最后的混乱。杨国华写这些的时候，笔调是克制的——没有愤怒，没有悲情，只有事实。但事实本身就是最好的悲情——一个运行了二十四年的国际法治实验，在最后几天里的狼狈，比任何控诉都更有力量。

丛林再现。规则之治是人类搭在丛林之上的一层薄冰。冰存在的时候你以为没有水，冰碎了你才知道——水一直在下面。

大米斗，2026年9月

